

Die Selbstfesselung in der Asylpolitik; Schon im Vorfeld des Migrationsgipfels wurde über Regel-Änderungen gestritten. WELT erklärt die vier wichtigsten Momente....

Die Selbstfesselung in der Asylpolitik; Schon im Vorfeld des Migrationsgipfels wurde über Regel-Änderungen gestritten. WELT erklärt die vier wichtigsten Momente, mit denen Deutschland in die heutige Situation kam

Die Welt

Mittwoch 4. September 2024

Copyright 2024 Axel Springer AG Alle Rechte Vorbehalten



Section: Politik; S. 5; Ausg. 172

Length: 1210 words

Byline: Klaus Geiger

Body

Nach der Messer-Attacke von Solingen wird über Verschärfungen des Asylrechts debattiert wie so oft, sobald die Asylzahlen in Deutschland nach oben gehen oder es zu Gewalttaten kommt. Am Dienstagnachmittag wollten sich Bundesregierung, Länder und Unionsparteien zu einem Migrationsgipfel im Kanzleramt treffen, um über Änderungen im Asyl- und Aufenthaltsrecht, ein strengeres Waffenrecht sowie Maßnahmen gegen gewaltbereite Islamisten zu beraten.

In der Vergangenheit folgten den Debatten und Forderungen oft wenig konkrete Handlungen. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sich Deutschland und Europa in der Asylpolitik über Jahrzehnte in ein Dickicht rechtlicher Bestimmungen manövriert und sich quasi juristisch selbst gefesselt haben. Die Materie ist komplex, aber es gibt wichtige Wegmarken.

Artikel 16 und Flüchtlingskonvention

Im Zweiten Weltkrieg wurden Flüchtlinge vor dem Nazi-Terror von anderen Staaten teils an den Grenzen abgewiesen und zurück nach Deutschland in den Tod geschickt. In Artikel 16 des Grundgesetzes wurde verankert: Politisch Verfolgte genießen Asyl. Aus ähnlichem Antrieb wird zwei Jahre später die Genfer Flüchtlingskonvention beschlossen. Dort ist in Artikel 33 der Grundsatz des Non-Refoulement der Nicht-Zurückweisung festgeschrieben: Kein Staat darf einen Flüchtling abweisen, wenn diesem im Herkunftsland eine Gefahr für Leben oder Freiheit droht.

Allerdings galt die Konvention nur für Fälle, die vor 1951 eintraten und nur für Europäer. In der Hochzeit des Kalten Krieges, im Jahr 1967, verfügte ein Zusatzprotokoll, dass die Konvention zeitlich unbegrenzt und für alle Flüchtlinge weltweit gelten soll. Die Migrationsströme des 21. Jahrhunderts konnte sich zu dieser Zeit noch niemand vorstellen. Auch Artikel 16 blieb wenig relevant. Als 1992 durch die Jugoslawien-Kriege 400.000 Asylanträge in Deutschland

Die Selbstfesselung in der Asylpolitik; Schon im Vorfeld des Migrationsgipfels wurde über Regel-Änderungen gestritten. WELT erklärt die vier wichtigsten Momente....

gestellt wurden, änderten CDU, SPD und FDP im Asylkompromiss das Grundgesetz. In Artikel 16a wird das Konzept sicherer Drittstaaten eingeführt. Wer aus einem Land einreist, wo ihm keine Verfolgung droht, hat in Deutschland kein Asylrecht.

Schengen und Dublin

Ab 1985 beginnt Europa mit der Abschaffung seiner Binnengrenzen. 1999 fallen die Schlagbäume innerhalb des EU-Gebiets. Mit gemeinsamen europäischen Außengrenzen ist nun auch eine gemeinsame EU-Asylpolitik nötig, wofür das Dublin-System geschaffen wird. Für Deutschland bleibt dies komfortabel, da Dublin strukturell dem Artikel 16a ähnelt. Zuständig für Asylbewerber ist demnach in der Regel das Land, wo ein Flüchtling erstmals europäischen Boden betreten hat: Das wiederum ist fast niemals Deutschland.

Trotzdem wird in dieser Zeit der Kardinalfehler begangen. Das riesige Gebiet des Schengen-Raums wurde geschaffen, ohne dass man sich auf eine gemeinsame Einwanderungspolitik oder die Schaffung eines gemeinsamen Grenzschutzes für die Außengrenzen geeinigt hätte, schreibt der Oxford-Ökonom und Migrationsforscher Paul Collier in seinem Buch *Gestrandet*. Europa hatte ein Pulverfass gebaut. Deutschland lagert den Grenzschutz de facto an die Küstenstaaten aus.

Das Urteil von Straßburg

In den Nullerjahren kommen in Italien immer mehr Flüchtlinge aus Afrika an. Der damalige Ministerpräsident Silvio Berlusconi schließt ein Abkommen mit Libyens Diktator Muammar al-Gaddafi: Italiens Küstenwache greift nun die Flüchtlinge auf dem Mittelmeer auf und bringt sie zurück an die libysche Küste. Ein klarer Verstoß gegen das Gebot der Nicht-Zurückweisung in der Genfer Flüchtlingskonvention. Aber ein international nicht unüblicher Verstoß. Auch die USA, Australien oder Japan legen die Konvention gern einmal nach Gutdünken aus. In der Praxis können die Rechte der Genfer Flüchtlingskonvention nicht eingeklagt werden.

Außer in Europa. Denn auch in der Europäischen Menschenrechtskonvention von 1950 ist das Nicht-Zurückweisungs-Gebot festgeschrieben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg wacht über diese Konvention. Das Gericht eine Institution des Europarates, nicht der EU kann Richtersprüche erlassen. Über die Jahrzehnte haben sich nationales und europäisches Recht verflochten so sehr, dass Urteile der Straßburger Richter heute in Deutschland fast Verfassungsrang genießen.

Einer der Flüchtlinge, die von Italien im Zuge des Gaddafi-Deals zurück nach Afrika gebracht wurde, klagt in Straßburg. Anfang 2012 urteilt das Gericht, dass Italien die Genfer Flüchtlingskonvention verletzt hat. Die Regierung in Rom ist nun verpflichtet, die Flüchtlinge nach Europa zu bringen. Nun hat Italien einen großen Anreiz, die Menschen nicht zu registrieren und über die Alpen in andere europäische Länder ziehen zu lassen. Rom ignoriert Dublin.

Magna Charta und das Verfassungsgericht

Parallel vollziehen sich zwei weitere Entwicklungen. Die EU-Kommission legt 2004 Mindeststandards für Asylverfahren fest, die von Kritikern als Magna Charta des EU-Asylsystems bezeichnet werden. Das Dokument verfügt, dass es in der EU vorläufigen Schutz geben soll, wenn Gewalt droht in einem internationalen oder innerstaatlichen bewaffneten Konflikt. Somit gilt die EU-Vorschrift de facto für jeden Menschen aus einem Land, wo Krieg herrscht, während die Genfer Flüchtlingskonvention nur für individuell politisch Verfolgte gilt. Die Richtlinie wird von Deutschland bald in nationales Recht übernommen.

Hinzu kommt 2012 ein sehr weitgehendes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Die Richter entscheiden, dass auch für Asylbewerber immer der Menschenwürde-Artikel des Grundgesetzes gilt. Flüchtlinge dürfen damit in Deutschland de facto keine geringeren Sozialleistungen bekommen als Deutsche. Das wurde später sogar auf abgelehnte Asylbewerber ausgeweitet und ist EU-weit weitgehend einmalig.

Versuche der Entfesselung

Die Selbstfesselung in der Asylpolitik; Schon im Vorfeld des Migrationsgipfels wurde über Regel-Änderungen gestritten. WELT erklärt die vier wichtigsten Momente....

Deutschland und Europa hatten ihre juristische Selbstfesselung quasi abgeschlossen. Deutlich wurde dies allerdings erst, als 2015 Millionen von Flüchtlingen in Richtung Europa zogen. Seither trippeln die Politiker in Deutschland und Europa durch das juristische Minenfeld, das sie selbst geschaffen haben und versuchen, die verbliebenen Spielräume zu nutzen. Mit Migrationsdeals verlagert man den Grenzschutz auf die andere Seite des Mittelmeers damit man das Non-Refoulement-Gebot nicht verletzt.

Die Lösung, Asylverfahren und Asylgewährung in Drittländer wie Ruanda oder Albanien auszulagern, folgt der Idee, dass man damit verhindern könnte, dass Asylbewerber wegen des Non-Refoulment-Gebots in die EU gelangen und dort dann bleiben, weil Abschiebungen kaum möglich sind. Aus demselben Grund plant die EU schnelle Asylverfahren an den Außengrenzen, damit die Menschen abgeschoben werden können, bevor sie längere Zeit im Land leben. Wohin abgelehnte Asylbewerber gebracht werden sollen, ist aber unklar.

Die Frage, welche Verschärfungen des Asylrechts tatsächlich möglich sind, ist auch eine politische. Die Opposition behauptet derzeit, dass weitgehende Reformen denkbar sind, die Regierung bestreitet das. Ob und wie weit die Fehlentwicklungen der Vergangenheit revidierbar sind und wo dabei die Grenzen liegen, die von den Menschenrechten gesetzt sind, wird weiter hitzig diskutiert werden. Sicher ist: Europa hat sich in eine Lage manövriert, in der es keine einfachen Lösungen gibt.

Original Gesamtseiten-PDF

Graphic

Migranten in einem Rettungsboot vor Lampedusa: Wenn sie in Italien an Land gehen, haben sie in Deutschland keinen Anspruch mehr auf Asyl

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: DWBE-HP

Subject: EINWANDERUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); POLITIK (90%); POLITISCHES ASYL (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); GESETZGEBUNG (89%); GRENZKONTROLLEN (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); STAATS- UND REGIERUNGSÜBERHÄUPTER (89%); ZUWANDERUNGSGESETZ (89%); STAATSGRENZEN (88%); FLÜCHTLINGSKRISE IN EUROPA (78%); MESSERSTECHEREIEN (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); LITERATURKRITIK (77%); EU-REGULIERUNG (76%); ZWEITER WELTKRIEG (74%); DIKTATUREN (69%); TOD & STERBEN (68%)

Organization: EUROPEAN UNION (57%)

Industry: LITERATURKRITIK (77%)

Die Selbstfesselung in der Asylpolitik; Schon im Vorfeld des Migrationsgipfels wurde über Regel-Änderungen gestritten. WELT erklärt die vier wichtigsten Momente....

Geographic: DUBLIN, IRLAND (93%); STRAßBURG, FRANKREICH (79%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (92%); NORDRHEIN-WESTFALEN, DEUTSCHLAND (59%); EUROPA (94%); LIBYEN (92%); DEUTSCHLAND (90%); AFRIKA (79%); ITALIEN (74%)

Load-Date: September 3, 2024

End of Document